

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2665/2537

บริษัทสยามกลการ จำกัด

โจทก์

นายสายทอง พลุศิลป์หรือพลศิลป์ กับ

พวก

จำเลย

นายศุภชัย โตวิริยะเวช ทนายจำเลยทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 229

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา และยื่นคำแถลงขอให้ศาลมีคำสั่ง งดให้จำเลยทั้งสองชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้แก่โจทก์ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสอง นำค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความมาชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองเห็นว่า ในชั้นอุทธรณ์เมื่อจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว ดังนั้นเมื่อจำเลยทั้งสองฎีกาจึงไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในศาลชั้นต้นอีกเพราะเป็นการ ช้ำซ้อนกันโปรดมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองงดชำระค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความในศาลชั้นต้นด้วยโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 93,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 8 ธันวาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ร่วมกันใช้ ค่าฤชาธรรมเนียม

แทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนเท่าที่ โจทก์ชนะคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 47,500 บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตาม ทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ โดยกำหนดค่า ทนายความ รวม 2,000 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 96)

จำเลยทั้งสองยื่นคำแถลงของ ด. ชำระค่าธรรมเนียมและ ค่าทนายความในศาล ชั้นต้น และค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์ไว้ก่อน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าให้จำเลยชำระค่า ธรรมเนียมให้ครบภายใน 15 วัน นับแต่วันนี้ มิฉะนั้นถือว่าจำเลยทั้งสองทิ้งฎีกา (อันดับ 95)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษา ศาลชั้นต้น โดยให้ จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะ ค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทุน ทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ ดังนั้น ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นที่จำเลย ทั้งสองวางศาล ใช้แทนโจทก์ขณะยื่นอุทธรณ์จึงไม่เท่ากับที่จำเลยทั้งสองต้อง ใช้ แทนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และจำเลยมีสิทธิที่จะนำ เงิน ที่วางไว้แล้วมาหัก จากค่าฤชาธรรมเนียมที่ต้องใช้แทน โจทก์ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ โดยถือว่า ได้ชำระไว้ บางส่วนแล้ว แต่จะขอให้ ด. ชำระค่าฤชาธรรมเนียมและ ค่าทนายความ ไว้ก่อนตามคำร้อง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำร้อง ดัง

กล่าวให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียม ให้ครบจึงชอบแล้ว การที่จำเลย ยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของ ศาลชั้นต้นดังกล่าว โดยขอให้ ด. ชำระ เฉพาะค่าฤชาธรรมเนียม และค่า ทนายความในศาลชั้นต้นนั้น ไม่ตรงกับ ข้ออ้างใน คำร้องดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ แต่ เห็นสมควรให้โอกาส จำเลย โดยให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่ต้องใช้แทนโจทก์ ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่ทราบคำสั่งนี้ ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษา ศาลชั้นต้น โดยให้ จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะ ค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทุน ทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ ดังนั้น ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้นที่จำเลย ทั้งสองวางศาล ใช้แทนโจทก์ขณะยื่นอุทธรณ์จึงไม่เท่ากับที่จำเลยทั้งสองต้อง ใช้ แทนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และจำเลยมีสิทธิที่จะนำ เงิน ที่วางไว้แล้วมาหัก จากค่าฤชาธรรมเนียมที่ต้องใช้แทน โจทก์ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ โดยถือว่า ได้ชำระไว้ บางส่วนแล้ว แต่จะขอให้ ด. ชำระค่าฤชาธรรมเนียมและ ค่าทนายความ ไว้ก่อนตามคำร้อง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2537 ไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งคำร้อง ดัง กล่าวให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียม ให้ครบจึงชอบแล้ว การที่จำเลย ยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของ ศาลชั้นต้นดังกล่าว โดยขอให้ ด. ชำระ เฉพาะค่าฤชาธรรมเนียม และค่า ทนายความในศาลชั้นต้นนั้น ไม่ตรงกับ ข้ออ้างใน คำร้องดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ แต่ เห็นสมควรให้โอกาส จำเลย โดยให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่ต้องใช้แทนโจทก์ ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่ทราบคำสั่งนี้ ค่าคำร้องเป็นพับ

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ